

Bürger sollen nicht alles wissen Die Bundesregierung verspricht immer wieder Transparenz und nachvollziehbare Entscheidungen. Dafür gibt es das Gesetz zur Infor....

Bürger sollen nicht alles wissen; Die Bundesregierung verspricht immer wieder Transparenz und nachvollziehbare Entscheidungen. Dafür gibt es das Gesetz zur Informationsfreiheit. Tatsächlich aber umgeht sie Auskunftspflichten und nutzt Lücken geschickt aus

Die Welt

Mittwoch 24. Juni 2020

Copyright 2020 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: FORUM; LEITARTIKEL; S. 3; Ausg. 145

Length: 1414 words

Byline: Manuel Bewarder

Body

Als die Coronavirus-Pandemie auch Deutschland erfasst hatte, ermahnte die Bundeskanzlerin die Bevölkerung, das gesellschaftliche Leben herunterzufahren. Angela Merkel (CDU) erwähnte "dramatische" Einschränkungen, die es so "in der Bundesrepublik noch nie gab". Weil die Einschnitte so gravierend ausfallen würden, sprach die Regierungschefin davon, dass "wir die politischen Entscheidungen auch transparent machen und erläutern". Dies gehöre zu "einer offenen Demokratie". Die Rede wurde weltweit beachtet und gelobt.

Jetzt, nach der ersten Phase der Pandemie, ist ein guter Zeitpunkt, Merkels Ankündigung zu überprüfen. Ja, die Einschnitte sind historisch einzigartig. Aber nein: Transparent waren und sind zentrale Entscheidungen der Öffentlichkeit bislang nicht kommuniziert worden. Tatsächlich leidet die Nachvollziehbarkeit des Regierungshandelns schon seit Jahren. Die Bundesregierung hat zwar Gesetze geschaffen, um die eigene Arbeit kontrollierbarer zu machen. Sie selbst windet sich aber immer wieder, umgeht diese Regeln, nutzt Lücken geschickt aus. Das passierte in der Flüchtlingskrise, in verschiedenen Untersuchungsausschüssen und setzt sich in der Coronavirus-Krise fort.

Ein zentrales Gesetz, um Auskünfte über amtliche Informationen zu erhalten, ist das Informationsfreiheitsgesetz (IFG), das es seit 15 Jahren gibt. Dieses soll Zugang zu amtlichen Informationen des Bundes garantieren. Der Ansatz dahinter ist so naheliegend wie für manchen verstörend: dass die Arbeit von Behörden und Ministerien zuerst der Öffentlichkeit gilt und nur im Ausnahmefall vertraulich ist. Die Wirklichkeit sieht oft aber anders aus. Das beginnt schon damit, dass immer wieder tunlichst vermieden wird, überhaupt noch "amtliche Informationen" festzuhalten - besonders in solchen Fällen, wo Entscheidungen getroffen werden müssen, die in der Öffentlichkeit umstritten sind. Besonders kreativ agierte in der Flüchtlingskrise das Kanzleramt. Es hat verschiedene Anträge von WELT-Reportern abgelehnt. Begründung: Es lägen gleich zu mehreren relevanten Vorgängen der damaligen Zeit kaum amtliche Informationen vor. Mal hier eine E-Mail, mal dort ein Brief - sonst nichts.

Bürger sollen nicht alles wissen Die Bundesregierung verspricht immer wieder Transparenz und nachvollziehbare Entscheidungen. Dafür gibt es das Gesetz zur Infor....

Wer soll das glauben? Während der Flüchtlingskrise fiel in der Bundesregierung so viel Arbeit an wie kaum zuvor. Das Kanzleramt baute sogar einen eigenen Stab auf. Doch es scheint, als ob man gleichzeitig ein Augenmerk darauf gelegt hatte, möglichst keine schriftlichen Unterlagen anzufertigen, für die das IFG gilt. Wer aber so agiert, misstraut den Regeln und fördert, dass sich ein Nebel über die Politik legt, in dem jeder Bestätigung für seine Verschwörungstheorie sieht. Für Historiker und künftige Generationen wird es schwierig, anhand einer solchen Quellenlage hochpolitische Phasen nachzuzeichnen. Denn manche Unterlagen werden durch die Blockade des Kanzleramts wohl niemals Teil offizieller Archive werden, geschweige denn Bürgern zur Einsicht ausgehändigt.

Nur manchmal tauchen Belege dafür auf, wie trickreich hinter den Kulissen vorgegangen wird. Ein Beispiel ist das regierungsinterne Ringen im Jahr 2015, ob Asylsuchende an der Grenze zurückgewiesen werden dürfen. Diese Frage wurde offiziell nie bis zum Schluss erörtert. Ministerien reden dann von Notizen, mehr nicht. Tatsächlich haben sich damals verschiedene Ministerien mit der Frage beschäftigt. Weil diese aber als so brisant galt, tragen die Aufzeichnungen von damals keine Nummern oder Aktenzeichen. Man nennt die Dokumente deshalb auch Non-Papers, weil es sie eigentlich gar nicht gibt. Das IFG wiederum greift bei Entwürfen nicht - übrigens genauso wenig wie andere Berichtspflichten.

In den vergangenen Monaten förderten Parlamentarier in Untersuchungsausschüssen zutage, dass die Daten auf den Diensthandys von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und der ehemaligen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) gelöscht worden waren. Das eine Mal sollen sie im Zuge einer Umstellung auf ein neues Handy verschwunden sein. Im anderen Fall habe es sich beim Beseitigen um einen Routineablauf gehandelt. Jetzt sind sie verloren. Auch diese beiden Vorfälle deuten auf den offenbar ausgeprägten Willen hin, sich nicht in die Karten schauen zu lassen.

Die Abgeordneten, die einen Untersuchungsauftrag erfüllen sollen, fühlten sich zu Recht hinters Licht geführt. Sie fordern deshalb neue Standards für das Aufbewahren von Handydaten - schließlich kommuniziert heute fast jeder über seine mobilen Geräte. Selbst Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) erklärte dazu: Eine "möglicherweise unzureichende Dokumentation der elektronischen Kommunikation von Regierungshandeln berührt einen wesentlichen Aspekt der parlamentarischen Kontrolle der Exekutive".

Noch ein Beispiel: Die WELT-Redaktion hat sieben Jahre vor Gericht mit dem Verteidigungsministerium gestritten. Es ging darum, vorhandene Informationen zum verstorbenen NSU-Rechtsterroristen und einstigen Soldaten Uwe Mundlos einsehen zu dürfen. Einem Mann, der nach seiner Zeit bei der Bundeswehr mordend durchs Land zog und am Tod von neun Migranten sowie einer Polizistin beteiligt war. Mundlos hatte von April 1994 bis März 1995 seinen Wehrdienst in der thüringischen Kaserne Bad Frankenhausen abgeleistet. Dabei fiel er durch politisch motivierte Straftaten wie die Teilnahme an einer Gedenkfeier für den Hitler-Stellvertreter Hess auf. Bei einer Durchsuchung wurden NS-Devotionalien und verbotene Tonträger beschlagnahmt. Doch zu einer Entlassung aus der Truppe führte das nicht. Mehr noch: Ein Vorgesetzter bescheinigte Mundlos in seinem Dienstzeugnis, er habe "gute Leistungen gezeigt".

Angela Merkel erklärte bei der Trauerfeier für die Opfer der Terrorzelle: "Wir tun alles, um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken." Ein paar Jahre später gab Ursula von der Leyen als Verteidigungsministerin die Aufklärerin im Kampf gegen Rechtsextremismus. Mittlerweile leitet die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer das Haus - und immer mehr radikale Rechte tauchen in der Truppe auf. Die Regierung verspricht ein rigoroses Vorgehen. Sonderberichte werden geschrieben, Ermittler geschickt. Ende dieses Monats werden wir mehr über das Ausmaß erfahren.

Und doch: Die Mundlos-Akten hat das Verteidigungsministerium bis heute nicht zur Einsicht freigegeben. Das Ringen um die Unterlagen war im Februar 2019 zwar in höchster Instanz entschieden - größtenteils zugunsten von WELT. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig erklärte damals: "Die erforderliche Abwägung zwischen dem Persönlichkeitsschutz von Uwe Mundlos als Person der Zeitgeschichte und dem Informationsinteresse der Presse fällt zugunsten der Presse aus." (BVerwG 7 C 20.17) Aber was folgte daraus? Trotz der Entscheidung ist es dem Verteidigungsministerium gelungen, die Herausgabe der erstrittenen Informationen bis heute hinauszuzögern.

Bürger sollen nicht alles wissen Die Bundesregierung verspricht immer wieder Transparenz und nachvollziehbare Entscheidungen. Dafür gibt es das Gesetz zur Infor....

WELT hat in den vergangenen Monaten auch Informationen zur Coronavirus-Krise angefragt. Doch allzu "transparent", wie die Kanzlerin versprach, sind die Entscheidungen bislang nicht. Das Robert-Koch-Institut etwa schrieb, dass wegen der vielen Anfragen zu Corona "derzeit keine Bürgeranfragen beantwortet werden". Das Innenministerium lehnte eine Einsicht in die Ergebnisprotokolle des Krisenstabs ab, da diese als vertraulich eingestuft seien. Das Bundeskanzleramt wiederum bittet um Geduld mit Blick auf eine Übermittlung der Protokolle des Corona-Kabinetts.

Als Journalist muss man akzeptieren, dass man mit seiner Suche nach Informationen manchmal nicht weiterkommt. Immer wieder ist die Vertraulichkeit von Gesprächen und Informationen notwendig und geboten, um am Ende der Öffentlichkeit eine umfassendere Berichterstattung bieten zu können. Allerdings: Das Informationsfreiheitsgesetz ist eben kein Gesetz ausschließlich für Journalisten. Es gilt für jeden Bürger. Dies ist umso wichtiger, da die Bedeutung von Journalisten für die Kontrolle von Mächtigen abnimmt. Die digitale Revolution ermöglicht es jedem Einzelnen, dass seine Kritik wahrgenommen wird und Politiker nicht um eine Reaktion herumkommen. Das IFG ist also sehr modern.

Wer dieses Gesetz jetzt austrickst, wer sich darüber beschwert, dass es den Scheinwerfer zu sehr auf die Arbeit der Regierung lenkt, wer im Bedarfsfall durch alle Instanzen marschiert, um einem Bürgerrecht den Garaus zu machen, der sollte sich ehrlich machen. Er sollte sich hinstellen und die Abschaffung des IFG fordern. Wer traut sich?

manuel.bewarder@welt.de (manuel.bewarder@welt.de)

Original Gesamtseiten-PDF

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: INFORMATIONSFREIHEIT (92%); POLITIK (92%); CORONAVIRUS COVID-19 (90%); DEUTSCHE BUNDESKANZLER (90%); PANDEMIEN (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); STAATS- UND REGIERUNGSÜBERHÄUPTER (90%); VIREN (90%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (89%); FLÜCHTLINGSKRISE IN EUROPA (89%); NEGATIVE GESELLSCHAFTLICHE NACHRICHTEN (89%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (88%); CORONAVIREN (78%); EPIDEMIEN (78%); ERMITTLUNGEN (72%); GESCHICHTE (70%)

Person: ANGELA MERKEL (92%)

Geographic: DEUTSCHLAND (58%)

Load-Date: June 24, 2020